PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

OECE Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes

¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (CMN)

Ley N° 32069 y sus modificatorias
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF y sus modificatorias

Dirección Técnico Normativa – OECE

Abog. Patricia Marca Romero

Contenido del Capítulo

1. Generalidades: Fases de la Contratación, PAC.
2. Etapa de Elaboración del PAC: Cuadro Multianual de Necesidades.
3. Contenido del PAC.
4. Aprobación y Publicación del PAC.
5. Ejecución y Contrataciones No Programadas.
6. Seguimiento del PAC.
7. Evaluación del PAC.
8. Acciones Correctivas y Anexos.
9. Rectificación del PAC.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA

FASES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

- Fases de la contratación

1. Actuaciones Preparatorias
2. Selección
3. Ejecución Contractual

¿Qué comprende la fase de actuaciones preparatorias?

Comprende todas aquellas acciones que se realizan

Desde

La segmentación de contrataciones del Plan Anual de Contrataciones del Cuadro Multianual de Necesidades

Hasta

Antes de la convocatoria del procedimiento de selección

FASE DE ACTUACIONES PREPARATORIAS

PMBSO

FASE SELECCION

CMN → PAC

Anuncio de contratación futura

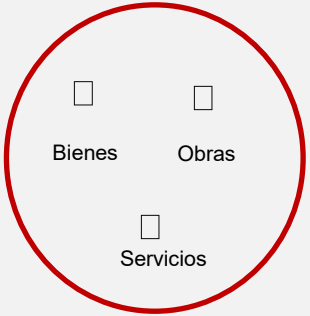
1. Segmentación
2. Requerimiento
3. Estrategia de Contratación
4. Interacción con el mercado
5. Expediente de contratación
6. Elaboración de bases

DEC comunica a las áreas usuarias la segmentación de sus requerimientos y cronograma que incluye plazo para remitir requerimiento. (Art. 41 de la Ley)

Convocatoria

Segmentación de Contrataciones

Entidades Contratante



Fondos Públicos

Bienes y Servicios

Obras y consultoría s de obras

Art. 42 del Reglamento

Segmentación de Contrataciones

Una vez realizada la segmentación, la DEC comunica a las áreas usuarias la segmentación de sus requerimientos y cronograma que incluye plazo para remitir requerimiento.

En el caso de **contrataciones no programadas** y, siempre que la necesidad esté incluida en el CMN respectivo, la DEC efectúa la segmentación de la contratación luego de la recepción del requerimiento

No corresponde efectuar segmentación de contrataciones

- **Contratos Menores**
- **Procedimientos de Selección No Competitivos**
- **Mecanismos Diferenciados de Adquisición (MDA)**
- **Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco**
- **Regímenes Especiales de Contratación**

PROGRAMACION MULTINANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS

PMBSO - Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras

Es parte del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera del sector público, tiene por finalidad la determinación de los costos de bienes, servicios y obras necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector publico, así como para el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública. La PMBSO se desarrolla a través de la elaboracion del CMN

CMN- Cuadro Multianual de Necesidades

Comprende las actividades mediante las cuales se prevén las necesidades de bienes, servicios y obras, para el cumplimiento de las metas de las entidades del sector público, por un periodo no menos de tres (03) años
A partir del CMN, las entidades elaboran el PAC

PAC – PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Es una herramienta que permite programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el CMN de las entidades contratante. (Directiva N° 002-EF/54.01 modificada mediante RD N° 0041-2025-EF/54.01)

)

DIRECTIVA N° 002-EF/54.01 MODIFICADA MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 0041-2025-EF/54.01

“Directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones”

FINALIDAD

Establecer criterios para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones en tanto se implemente el Plan Anual de Contrataciones del Cuadro Multianual de Necesidades, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria, así como emitir disposiciones para las entidades contratantes que no se encuentren bajo el ámbito de aplicación de la Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, de acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

ACRÓNIMOS CLAVES

CNM – Cuadro Multianual de Necesidades

DEC – Dependencia Encargada de las Contrataciones

DGA – Dirección General de Abastecimiento

PAC – Plan Anual de Contrataciones

PIA – Presupuesto Institucional de Apertura

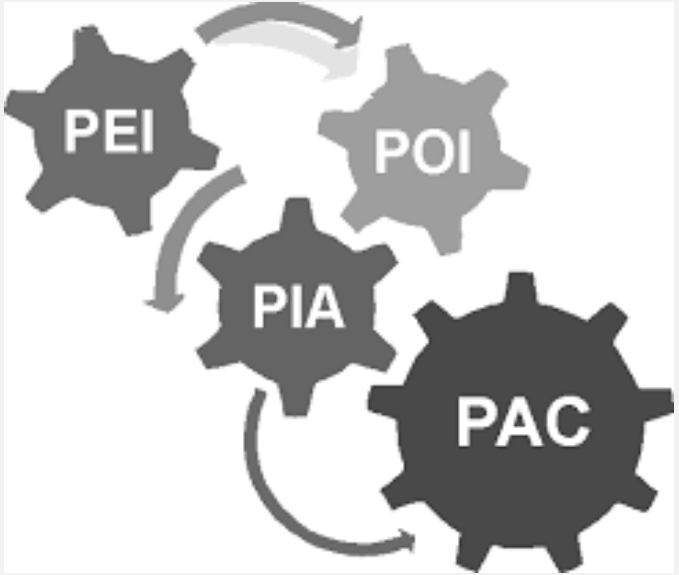
SNA – Sistema Nacional de Abastecimiento

EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)

El PAC, es una herramienta esencial para programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el CMN de las entidades contratante. (Art. 1 de la Directiva)

Insumos clave:
El CMN y el PIA son los insumos principales

Rol de la DEC:
La DEC agrupa necesidades y asigna procedimientos



CONTENIDO DEL PAC: Inclusiones Clave

- **Procedimientos de Selección**: Incluyen todos los procedimientos competitivos y no competitivos a convocar, con detalles de objeto, cuantía y mes estimado

- **Modalidades Eficientes**: Contempla compra corporativa, centralizada y pro encargo

- **Procedimientos Desierto y Nulo**: Aquellos convocados bajo la Ley y que fueron declarados desiertos o nulos, siempre que persista la necesidad y haya presupuesto. En los casos de procedimientos de selección según relación de ítems o paquetes, la inclusión en el PAC solo aplicará para los ítems o paquetes declarados desiertos o nulos, según corresponda.

- **Catálogo Electrónico:** Bienes y servicios del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco, salvo contratos menores.

Numeral 7.1 del artículo 7 de la Directiva

CONTENIDO DEL PAC: Adicionalmente

Supuestos excluidos del ámbito de aplicación: Las contrataciones previstas en los literales f), j), k), l), n), o) y q) del numeral 7.1 del artículo 7 de la Ley. En el caso de las contrataciones previstas en el literal q), éstas se incluyen en el PAC, de corresponder.

Los procedimientos de selección no competitivos correspondientes a las contrataciones de bienes, servicios u obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) que hayan sido declarados de carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno están exceptuadas de su difusión en el Seace de la Pladicop, mas no de su registro.

Numeral 7.2 y 7.3 del artículo 7 de la Directiva

Aprobación y Publicación del PAC

2) Registro y Publicación

La DEC registra y publica el PAC en el SEACE de la Pladicop y en la sede digital de la entidad en un plazo no mayor a 5 días hábiles (Art. 9 de la Directiva)

1) Aprobación

Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, la autoridad de la gestión administrativa o a quien esta delegue aprueba el PAC (Art. 8 de la Directiva)

3) Responsabilidad

La entidad contratante es responsable de la legalidad de los actos y actuaciones. El Seace de la Pladicop no verifica ni aprueba la legalidad de los actos y actuaciones expedidos por la entidad contratante

De la Ejecución y Contrataciones No Programadas

Ejecución del PAC

La DEC es responsable de adoptar las acciones necesarias para el cumplimiento en las fechas previstas (Art. 10 de la Directiva).

Inmodificabilidad

El PAC no puede ser modificado durante el año para incluir o excluir procedimientos de selección o contrataciones (Art. 10 de la Directiva).

Contrataciones No Programada

El Seace de la Pladicop las agrega automáticamente al PAC en calidad de contratación no programada, sin que ello constituya una modificación al PAC. Esta disposición aplica a las contrataciones señaladas en el numeral 7.2 del artículo 7 de la presente Directiva. (Art. 11 de la Directiva)

Requisito para convocar a un Procedimiento de Selección

No es requisito para convocar un procedimiento de selección que se encuentre previsto en el PAC; sin perjuicio de ello, la necesidad sí debe estar prevista en el CMN aprobado y sus modificatorias, conforme a las disposiciones previstas en la Directiva para la PMBSO (Art. 10 de la Directiva).

Seguimiento

1. **Responsabilidad**

La DEC es responsable del seguimiento de la ejecución del PAC

2. **Verificación**

Debe verificar avances e identificar alertas tempranas sobre riesgos

3. **Reporte**

Reportar a la autoridad de la gestión administrativa en abril, junio y octubre para mitigar riesgos

4. **Identificación**

Identificar el estado de las contrataciones y proponer acciones preventivas

Art. 12 de la Directiva

Evaluación del PAC: Indicadores

La evaluación del PAC, realizada por la DGA, es crucial para la mejora de la gestión de adquisiciones y la profesionalización y publicada en el Seace de la Pladicop en el primer trimestre del siguiente ejercicio presupuestal, con base en el PAC aprobado a inicio del año fiscal. Se basa en 3 indicadores:

Programación de los Procedimientos de Selección

1

% de contrataciones programadas convocadas sobre el total de contrataciones convocadas

Programación de los Procedimientos de Selección

2

% de contrataciones programadas convocadas en el mes previsto sobre el total de contrataciones programadas convocadas

Programación de los Procedimientos de Selección

3

% de contrataciones programadas contratadas sobre el total de contrataciones programadas convocadas

Art. 13 de la Directiva

Evaluación del PAC: Indicadores Clave

Tipos	Nombre del indicador	Periodo de evaluación	Publicación de la medición
Programación de los procedimientos de selección **(Anexo Nº 1)**	1. Porcentaje de contrataciones programadas convocadas sobre el total de contrataciones convocadas	Año fiscal en curso	Primer trimestre del siguiente ejercicio presupuestal
Oportunidad de convocatoria de los procedimientos de selección **(Anexo Nº 2)**	2. Porcentaje de contrataciones programadas convocadas en el mes previsto sobre el total de contrataciones programadas convocadas		
Nivel de eficacia en los procedimientos de selección **(Anexo Nº 3)**	3. Porcentaje de contrataciones programadas contratadas sobre el total de contrataciones programadas convocadas		

Acciones Correctivas y Anexos

Acciones correctivas.-
Calificación es deficiente - La DEC elabora un informe con acciones para mejorar la programación

Optimización
El referido informe busca optimizar la gestión interna, no deslindar responsabilidades

Art. 14 de la Directiva

De la Rectificación del PAC

La rectificación del PAC constituye la acción excepcional destinada a corregir errores materiales de registro en el PAC aprobado a inicios del año fiscal y que se publica el Seace de la Pladicop. Dicha rectificación faculta a las entidades a hacer las adecuaciones necesarias para que la información registrada coincida con la consignada en el formato PAC suscrito por la DEC y/o efectuar correcciones relativas a aspectos ortográficos”.

Art. 15 de la Directiva

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES

≠

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

Luego de aprobado el CMN, puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal. (Directiva N° 0005-2021-EF/54.01y sus modificatorias)

El PAC no puede ser modificado durante el año para incluir o excluir procedimientos de selección o contrataciones. (Art. 10.3 de la Directiva)

GRACIAS